

1501309-84.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2252257/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20277679 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8580/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2252257 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501309-84.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501309-84.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2252257/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20277679 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8580/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2252257 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

8580/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALVES SANTIAGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501309-84.2021

Vistos.

LUCAS ALVES SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 17h50, na rua Fundador Paulino Gato, 1092, em Araçatuba, trazia consigo e guardava, para traficar, 152,51 g de cocaína, dividida em 29 porções, prontas para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 325,00 em notas diversas.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A culta Defensora, em estudadas e minuciosas razões, requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pela Ilustre Defensora do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Ouvidos na fase judicial, os policiais militares Maicom Gomes de Sá e Gabriel Barbosa da Silva, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em rotineiro patrulhamento, avistaram o réu em atitudes suspeitas sentado na sarjeta do endereço indicado na peça acusatória; ao avistar a viatura, o réu tentou fugir do local, correndo; na fuga, nas imediações do numeral 1183 da rua Fundador Paulino Gato, o réu dispensou algo, além de uma pequena bolsa; conseguiram abordar o réu após breve acompanhamento e, ao localizarem o que foi dispensado pelo acusado, notaram que eram 29 porções de cocaína, prontas para a mercancia; na pequena bolsa também dispensada pelo réu encontraram R\$ 325,00 em notas diversas, documentos pessoais do réu, uma folha de papel com anotações de tráfico e um telefone celular da marca Samsung.

Interrogado na fase policial, o réu alegou ser usuário de drogas e que foi no local para adquirir entorpecente; em juízo, sob o crivo do contraditório, negou os fatos descritos na denúncia; disse que foi até o local para comprar drogas e não para traficar.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida - 29 porções de cocaína e R\$ 325,00 em notas diversas - não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia, estando o réu a traficar.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, na primeira fase, fixo sua pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo; não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, na

segunda fase. Sendo o réu primário e não havendo notícia de que faça parte de alguma organização criminosa, na terceira fase, é socialmente recomendável a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual reduzo sua pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUCAS ALVES SANTIAGO , qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão contida HC 596603-SP, do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento de pena é o aberto.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA